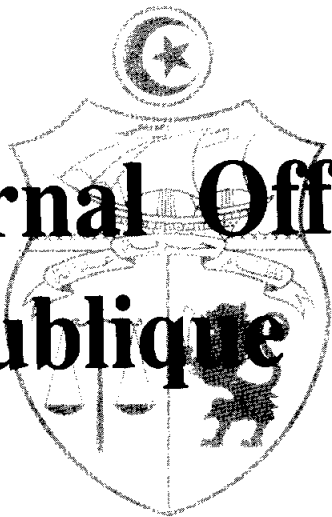




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 3 juillet 1987

130^e année

N° 48

Sommaire

décrets, arrêtés

Ministère de l'intérieur

- Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 25 juin 1987, portant création d'un arrondissement municipal à la cité El Mourouj I dans le périmètre de la commune de Ben Arous 854
- Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 25 juin 1987, portant création d'un arrondissement municipal à Mesjed Aissa de la commune de Sidi Ameur 854
- Liste des agents à promouvoir pour le grade d'ingénieur divisionnaire 855

Ministère du plan et des finances

- Arrêté du ministre du plan et des finances du 12 juin 1987, fixant les conditions d'établissement, de fonctionnement, d'exploitation et les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et les magasins et aires d'exportation 855

Ministère des affaires sociales

- Arrêté du ministre des affaires sociales du 12 juin 1987, déterminant les machines et éléments de machines qui ne peuvent pas être utilisés, mis en vente, vendus ou loués sans dispositifs de protection 859
- Institution d'un comité d'entreprise 860

Ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport

- Décret n° 87-895 du 26 juin 1987, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeuble sis dans les gouvernorats de Bizerte et de l'Ariana nécessaire à l'aménagement de la conduite Joumine Medjerdah 860

Ministère de l'industrie et du commerce

- Nomination d'administrateurs au conseil d'administration du centre technique des industries mécaniques et électriques 863

Ministère de l'énergie et des mines

- Nomination de chargés de mission 863
- Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 25 juin 1987, portant permis de recherche 863

Ministère de l'industrie et du commerce

Nomination d'administrateurs au conseil d'administration du centre technique des industries mécaniques et électriques

863

Ministère de l'énergie et des mines

Nomination de chargés de mission

863

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 25 juin 1987, portant permis de recherche

863

décrets, arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR

ARRONDISSEMENTS MUNICIPAUX

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 25 juin 1987, portant création d'un arrondissement municipal à la cité El Mourouj I dans le périmètre de la commune de Ben Arous.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 10 ;

Vu le décret du 1^{er} mars 1951, portant création de la commune de Ben Arous ;

Vu le décret n° 69-352 du 4 octobre 1969, portant extension du périmètre communal de Ben Arous ;

Vu le décret n° 75-389 du 16 juin 1975, fixant les attributions des arrondissements municipaux et les modalités de leur fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil municipal de Ben Arous dans sa séance du 13 juin 1986.

Arrête :

Article premier. — Il est créé dans le périmètre de la commune de Ben Arous un arrondissement municipal à la cité El Mourouj I.

Art. 2. — Les limites territoriales de cet arrondissement sont définies comme suit :

L'arrondissement municipal est délimité par la courbe fermée D-E-F-C liserée en rouge sur plan ci-joint. La ligne D-E forme une ligne droite qui relie le point D (point d'intersection de la route reliant Naassane et la MC 34 avec le MC 36) au point E en traversant Henchir Naassane pour arriver à la borne kilométrique 7.700 sur la GP 3 limite du périmètre communal de Tunis. La ligne E-F part du point précité E jusqu'au point d'intersection F, sis sur la route MC 36 et longe la limite du périmètre de Tunis.

La ligne F-G relie le point F précité et le point G en suivant la route de moyenne communication N° 36. La ligne G-D part du point G précité jusqu'au point D précité et longe la route de moyenne de communication N° 36.

Art. 3. — Le président de la commune de Ben Arous est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 25 juin 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
ZINE EL ABIDINE BEN ALI

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 25 juin 1987, portant création d'un arrondissement municipal Mesjed Aissa de la commune de Sidi Ameur.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 85-579 du 8 avril 1985, portant création de la commune de Sidi Ameur ;

Vu le décret n° 75-383 du 16 juin 1975, fixant les attributions des arrondissements municipaux et les modalités de leur fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil municipal de Sidi Ameur en date du 12 décembre 1985.

Arrête :

Article premier. — Il est créé dans le périmètre communal de Sidi Ameur un arrondissement municipal à Mesjed Aissa.

Art. 2. — Les limites territoriales de cet arrondissement sont définies comme suit :

Au nord-ouest : La limite se confond avec la limite sud-est du secteur de Sidi Ameur.

Au nord-est : La limite se confond avec la limite sud-ouest du secteur de Sahline.

Au sud : D'un point situé sur la piste Sahline M'nara, au sud-est de la côté 6 (300 m environ) la limite suit une ligne arbitraire vers Menzel Harb, sur une distance de 700 m environ, bifurque vers l'ouest, travers la MC 82 au nord de Menzel Harb (800 m environ) passe par la côté 46 et atteint la piste de Mesjed Aissa à 1500 m au sud du village de Mesjed Aissa suit cette piste sur une distance de 200 m environ vers le sud puis bifurque vers le sud-ouest avec une ligne arbitraire passe par la côté 41 et atteint la piste Menzel Khir (700 m environ).

Au sud-ouest : De là, la limite suit cette piste vers le nord-est sur une distance 700 m environ et atteint la limite sud-est du secteur de Sidi Ameur.

Tunis, le 25 juin 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
ZINE EL ABIDINE BEN ALI

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Liste des agents à promouvoir pour le grade d'Ingénieur divisionnaire année 1985.

Messieurs :
Malek Mlouki
Hamed Gharbi
Abdallah Kharroubi

MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES

DOUANE

Arrêté du ministre du plan et des finances du 12 juin 1987, fixant les conditions d'établissement, de fonctionnement, d'exploitation et les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et les magasins et aires d'exportation.

Le ministre du plan et des finances ;

Vu les articles 71 bis à 71 sexquis du code des douanes.

Arrête :

TITRE PREMIER

Généralités

Article premier. — Les magasins et aires de dédouanement sont destinés à recevoir les marchandises importées qui ne sont pas immédiatement déclarées en détail ou réexportées à l'issue de leur conduite en douane ainsi qu'éventuellement les marchandises en suite de transit.

Art. 2. — Les magasins et aires d'exportation sont destinés à recevoir :

a) les marchandises qui, après accomplissement des formalités afférentes à la déclaration leur assignant un régime douanier d'exportation ou de réexportation, sont laissées en instance de mise à bord d'un moyen de transport qui doit les conduire à l'étranger.

b) éventuellement, dans une section spécialement affectée à cet usage, les marchandises déchargées d'un moyen de transport en provenance directe de l'étranger, et qui doivent être ultérieurement réacheminées directement sur l'étranger.

Art. 3. — Le magasin de dédouanement ou d'exportation est constitué par un local clos et couvert. Le service des douanes peut exiger que les issues soient fermées à deux clefs différentes, dont une est détenue par les agents des douanes. L'aire de dédouanement ou d'exportation est constituée par un emplacement qui peut être simplement délimité.

Art. 4. — Possède la qualité d'exploitant la personne qui prend, à l'égard de l'administration des douanes, la responsabilité des marchandises placées :

a) En magasin ou sur une aire de dédouanement depuis le moment de leur constitution en magasin ou en aire de dédouanement jusqu'au moment où les marchandises se trouvent couvertes par une autre responsabilité à l'égard de la dite administration.

b) En magasin ou sur une aire d'exportation depuis le moment de leur constitution en magasin ou en aire d'exportation jusqu'au moment où les marchandises sont régulièrement enlevées des locaux ou emplacements définis ci-dessus, en vue de leur mise à bord ou de leur conduite à l'étranger et qu'elles se trouvent placées sous la responsabilité d'un autre gardien.

Art. 5. — Lorsqu'ils sont ouverts à tout détenteur de marchandises placées dans les situations visées à l'article 1^{er} et 2, les magasins et aires de dédouanement et les magasins et aires d'exportation ont le caractère banal. Ils ont le caractère particulier dans le cas contraire.

Art. 6. — 1) Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article, toutes les marchandises importées et exportées, quels qu'en soient la nature et le mode de transport utilisés pour les acheminer peuvent être placées en magasin ou sur une aire de dédouanement et en magasin ou sur une aire d'exportation.

2) Toutefois, si le service des douanes estime que la présence de certaines marchandises dans les magasins et sur les aires de dédouanement et dans les magasins ou sur les aires d'exportation est susceptible de constituer un danger pour les personnes ou pour les autres marchandises, il peut les exclure du bénéfice des dispositions du 1 du présent article.

3) Seules peuvent être admises sur les aires de dédouanement ou d'exportation les marchandises pondéreuses ou encombrantes ainsi que celles dont la présence en magasin risquerait d'être préjudiciable aux autres produits y séjournant, sous réserve qu'il s'agisse de marchandises faiblement taxées.

A titre exceptionnel, des marchandises autres que celles visées à l'alinéa précédent peuvent, en cas d'encombrement momentané du magasin et sur autorisation expresse du service des douanes, être admises sur une aire de dédouanement ou d'exportation.

TITRE II

Conditions d'établissement et d'exploitation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation

CHAPITRE I

Conditions d'établissement des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation

Art. 7. — La création d'un magasin de dédouanement ou d'un magasin d'exportation dans un lieu et sur un emplacement déterminés, ainsi que l'affectation à l'usage de magasin de dédouanement ou d'un magasin d'exportation d'un local préexistant sont subordonnées à un accord d'établissement préalable de monsieur le directeur général des douanes.

Art. 8. — 1) L'accord d'établissement est donné aux offices des ports et aéroports, aux chambres de commerce, communes et autres collectivités publiques ainsi qu'aux bénéficiaires d'une procédure domiciliée qui en feront la demande.

2) En cas de carence de ces collectivités ou institutions visées à l'alinéa précédant ou d'insuffisance manifeste de leurs installations, et si l'importance et les caractères particuliers d'un trafic le justifient, l'accord peut être donné à tout organisme présentant un caractère d'intérêt collectif ou, à défaut, à toute autre personne de droit privé.

Art. 9. — L'accord d'établissement précise si le magasin doit être exploité avec le caractère banal ou s'il pourra, en tout ou partie, être exploité avec le caractère particulier.

Art. 10. — 1) L'accord d'établissement fixe ou approuve les conditions que doivent remplir les locaux pour être admis à fonctionner comme magasins de dédouanement ou magasins d'exportation, et notamment :

- la superficie des locaux;
- la nature des matériaux de clôture et couverture)
- le nombre, l'emplacement, les dimensions et le mode de fermeture des ouvertures;
- les aménagements d'ordre immobilier intérieurs et extérieurs que justifient le déchargement, le stockage et le chargement des marchandises faisant l'objet du trafic envisagés;
- les matériels de pesage, de mesurage et de manutention qui doivent y être installés;
- les jours d'ouverture et de fermeture aux opérations.

2) Cet accord détermine les installations immobilières nécessaires au fonctionnement du service chargé du contrôle et de la surveillance et éventuellement, à son logement et fixe ou approuve les aménagements d'ordre immobilier correspondants.

Art. 11. — L'accord d'établissement détermine, en fonction de l'appréciation faite par l'administration des douanes du caractère général que présentent les besoins auxquels répond le magasin de dédouanement ou le magasin d'exportation, les charges qui incomberont à l'exploitation, notamment à titre de frais résultant de :

- a) la rémunération, des déplacements et de l'habitation des agents des douanes chargés du contrôle et de la surveillance.
- b) la fourniture, de l'aménagement, de l'agencement, de l'entretien et de la réparation des installations, mobiliers matériels et prestations nécessaires à l'exécution du service.

CHAPITRE II

Conditions d'exploitation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation

Art. 12. — Les magasins de dédouanement et d'exportation sont exploités soit par le titulaire de l'accord d'établissement, soit par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée, à laquelle ils auront été, après accord de l'administration des douanes, cédés, concédés ou loués, en tout ou partie.

Art. 13. — La mise en exploitation est subordonnée à une autorisation du directeur général des douanes délivrée à la suite d'un *contrôle de conformité des installations aux conditions fixées par l'accord d'établissement*.

Cette autorisation est accordée à titre précaire pour une durée d'un an et renouvelable par tacite reconduction.

Elle peut être révoquée sans indemnité par l'administration des douanes.

L'autorisation d'exploitation comporte l'agrément par l'administration des douanes de la comptabilité matières prévue à l'article 19.

Art. 14. — Lorsque l'exploitant n'est pas le titulaire de l'accord d'établissement, l'autorisation visée à l'article 13 est subordonnée à un engagement de l'exploitant de faire son affaire des charges, frais et obligations visés à l'article 11, que le titulaire de l'accord d'établissement n'aura pas expressément décidé d'assumer.

Art. 15. — Dans tous les cas, la mise en exploitation est, en outre, subordonnée à la souscription par l'exploitant, conjointement et solidairement avec une caution dûment agréée par le receveur des douanes compétent, d'une soumission portant engagement, sous les peines de droit, de se conformer aux conditions et règles fixées pour l'exploitation, le fonctionnement et l'utilisation du magasin de dédouanement ou d'exportation.

Art. 16. — Les dispositions du présent titre sont applicables, en tant que de besoin, en matière d'aires de dédouanement et d'exportation.

TITRE III

Modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation

CHAPITRE I

Modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement

Art. 17. — 1) Pour les marchandises importées en provenance directe de l'étranger, le dépôt par l'exploitant, au bureau de douane, de la déclaration sommaire à laquelle est subordonnée l'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement doit intervenir pendant les heures d'ouverture du bureau, dans un délai d'un jour franc (non compris les dimanches et jours fériés) après l'arrivée des marchandises au dit bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

2) Pour les marchandises en suite de transit, ce dépôt doit intervenir immédiatement à l'issue des formalités afférentes au transit.

3) Le dépôt de la déclaration sommaire et la présentation des marchandises pour l'admission en magasin ou sur une aire de dédouanement doivent être simultanés.

Art. 18. — 1) Sous réserve des dispositions ci-dessus et lorsque les magasins et aires de dédouanement sont rattachés à un bureau de douane informatisé, la déclaration sommaire doit être établie et enregistrée dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre du plan et des finances du 24 décembre 1982, instaurant une procédure d'établissement du manifeste des marchandises conduites et mises en douane par le système d'information douanier automatisé « SINDA ».

2) Lorsque les magasins et aires de dédouanement sont rattachés à un bureau de douane non informatisé, la déclaration sommaire établie au moyen manuel doit revêtir la même forme et comporter les mêmes énonciations que celles prévues pour le manifeste des marchandises établi au moyen informatique dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé.

L'enregistrement de la déclaration sommaire ainsi établie emporte admission des marchandises en magasin ou sur une aire de dédouanement et engage la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration.

3) Dès la fin des opérations d'entrée des marchandises en magasin ou de leur placement sur une aire de dédouanement, l'exploitant est tenu de signaler au service des douanes, par la production d'un état des différences, les excédents et les déficits au regard des énonciations de la déclaration sommaire.

L'état des différences doit être daté et signé conjointement par le transporteur des marchandises ou son représentant et par l'exploitant. Dans ce cas, cet état est annexé à la déclaration sommaire y afférente et il doit en être fait mention sur celle-ci.

À défaut de production d'un état de différences dans la forme et dans les délais prévus ci-dessus, les énonciations de la déclaration sommaire emportent la responsabilité de l'exploitant.

4) Sauf disposition réglementaire contraire, la déclaration sommaire ainsi qu'éventuellement l'état des différences doivent être produits en double exemplaires. Toutefois, pour des besoins du contrôle et de la surveillance, le service des douanes peut exiger des exemplaires supplémentaires.

Ces documents doivent, préalablement à leur dépôt, être datés et signés par l'exploitant ou par son représentant régulièrement mandaté à cet effet.

Art. 19. — L'exploitant doit :

- se conformer aux mesures de contrôle et de surveillance que le service des douanes juge utile d'exercer sur les marchandises séjournant dans les magasins ou sur les aires de dédouanement.

- représenter à toute réquisition du service des douanes, en mêmes nature et quantité, les marchandises placées en magasins ou sur les aires de dédouanement.

— tenir une comptabilité matière des dites marchandises conforme au modèle agréé par le service des douanes.

— présenter sa comptabilité matière à toute réquisition du service.

Art. 20. — 1) L'allotissement et le déplacement des marchandises à l'intérieur des magasins et sur les aires de dédouanement s'effectuent sous la surveillance du service des douanes, qui peut, à tout moment, procéder aux contrôles et recensements qu'il juge utiles.

2) Outre les opérations visées au 1 du présent article, sont seules autorisées en magasins ou sur les aires de dédouanement les manipulations élémentaires dont la liste est fixée par l'annexe au présent arrêté.

3) Il ne peut être procédé à ces manipulations que sur autorisation préalable du service des douanes donnée à l'exploitant ou à toute personne munie d'une procuration générale ou spéciale de celui-ci.

Les manipulations ont lieu sous la surveillance des services des douanes.

Art. 21. — 1) La durée de séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est limitée à quinze jours à compter du lendemain du dépôt de la déclaration sommaire.

Lorsqu'il expire un jour non ouvrable, le délai prévu ci-dessus est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

2) Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, une prolongation de courte durée peut être accordée par autorisation expresse et spéciale du service des douanes.

En outre, pour les marchandises qui arrivent par une voie autre que maritime, le service des douanes peut accorder une prolongation du délai imparti lorsque la détermination de la composition exacte des marchandises le nécessite. Le délai ainsi prolongé ne peut excéder la durée requise pour l'accomplissement de cette opération.

Pour être prises en considération, les demandes de prolongation doivent intervenir au plus tard la veille du jour d'expiration du délai fixé au 1 du présent article.

Art. 22. — 1) Lorsque à la veille de l'expiration du délai fixé au 1 de l'article 21, auquel s'ajoute éventuellement le délai prévu au 2 du même article, des marchandises placées en magasin ou sur une aire de dédouanement n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier l'exploitant doit en informer le receveur des douanes.

2) Le receveur des douanes met alors l'exploitant en demeure de faire conduire ces marchandises en entrepôt, dans un délai maximum qu'il détermine en vue de leur constitution en dépôt d'office.

L'enlèvement et le transport ont lieu sous le couvert de la lettre de mise en demeure, dûment visée par le service des douanes lors de l'enlèvement. Ce document accompagné de la justification de l'inscription des marchandises au registre de dépôt, doit être rapporté à ce service immédiatement après les opérations de constitution en dépôt pour être conservé par lui.

3) Si à l'expiration du délai de séjour au magasin ou sur une aire de dédouanement, les marchandises ne peuvent être conduites immédiatement en entrepôt, en vue de leur constitution en dépôt d'office, elles peuvent à la demande et sous la responsabilité de l'exploitant, faire l'objet, à titre provisoire, d'un dépôt en place ; dans ce cas, elles doivent être alloties séparément et être inscrites sur un registre spécial.

4) L'exploitant n'est pas obligé de faire conduire les marchandises en entrepôt si une déclaration assignant aux marchandises un régime douanier est déposée et enregistrée entre-temps.

Art. 23. — 1) En dehors de la situation visée à l'article 22 — 2, les marchandises ne peuvent être enlevées des magasins ou aires de dédouanement qu'après accomplissement des formalités afférentes à la déclaration leur assignant un régime douanier et sur autorisation du service des douanes.

2) Les marchandises régulièrement enlevées d'un magasin ou d'une aire de dédouanement ne peuvent être réintégrées en magasin ou sur une aire de dédouanement sauf à l'issue de leur acheminement sous un régime de transit ; dans ce dernier cas, elles peuvent, mais une fois seulement bénéficier à nouveau des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE II

Modalités d'utilisation des magasins et aires d'exportation

Art. 24. — 1) Dès l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service, ou, selon le cas, dès l'accomplissement des formalités douanières relatives aux déclarations d'exportation ou de réexportation, l'exploitant dépose au dit bureau, pendant les heures d'ouverture de celui-ci.

a) Pour les marchandises visées à l'alinéa a de l'article 2, un exemplaire de la déclaration en douane d'exportation ou de réexportation dont la marchandise a fait l'objet, dûment revêtu des mentions portées sur ce document par le service des douanes lors des opérations de vérification.

b) Pour les marchandises visées à l'alinéa b de l'article 2, une déclaration sommaire établie, enregistrée et éditée dans les conditions fixées par l'article 18 - 1 ou 18 - 2 ci-dessus selon le cas.

2) L'enregistrement des documents susvisés emporte admission des marchandises en magasin ou sur une aire d'exportation.

Dans le cas des marchandises visées au b de l'article 2, l'enregistrement engage la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration sommaire.

3) Dès la fin des opérations d'entrée des marchandises en magasin ou de leur placement sur une aire d'exportation, l'exploitant est tenu de signaler au service des douanes, par la production d'un état des différences, les excédents et les déficits au regard des énonciations de la déclaration sommaire.

L'état des différences doit être daté et signé conjointement par le transporteur des marchandises ou son représentant et par l'exploitant. Dans ce cas, cet état est annexé à la déclaration sommaire y afférente et il doit en être fait mention sur celle-ci.

A défaut de production d'un état des différences dans la forme et dans les délais prévus ci-dessus, les énonciations de la déclaration sommaire emportent la responsabilité de l'exploitant.

Art. 25. — 1) Sauf disposition réglementaire contraire, le document visé au a, de l'article 24 doit être produit en un seul exemplaire, la déclaration sommaire prévue au b du même article ainsi qu'éventuellement l'état des différences doivent être produits en double exemplaire.

Toutefois, pour les besoins du contrôle et de la surveillance, le service des douanes peut exiger des exemplaires supplémentaires.

2) Ces documents doivent, préalablement à leur dépôt, être datés et signés par l'exploitant ou par son représentant régulièrement mandaté à cet effet.

Art. 26. — L'exploitant doit :

— se conformer aux mesures de contrôle et de surveillance que le service des douanes juge utile d'exercer sur les marchandises séjournant dans les magasins ou sur les aires d'exportation.

— représenter à toute réquisition du service des douanes, en mêmes nature et quantité, les marchandises placées en magasin ou sur les aires d'exportation.

— tenir une comptabilité matières des dites marchandises conforme au modèle agréé par le service des douanes.

— présenter sa comptabilité matière à toute réquisition du service.

Art. 27. — 1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b de l'article 2, les marchandises peuvent, à l'intérieur du magasin ou sur l'aire d'exportation, être alloties à la convenance de l'exploitant. Le service des douanes peut, à tout moment, procéder aux contrôles et recensements qu'il juge utiles.

2) Outre les opérations visées à l'alinéa 1 du présent article, sont seules autorisées, en magasins ou sur les aires d'exportation, les manipulations élémentaires dont la liste est fixée à l'annexe joint au présent arrêté.

3) il ne peut être procédé à ces manipulations que sur autorisation préalable du service des douanes donnée à l'exploitant ou à toute personne munie d'une procuration générale ou spéciale de celui-ci.

Les manipulations ont lieu sous la surveillance du service des douanes.

Art. 28. — 1) La durée de séjour en magasin ou sur une aire d'exportation est limitée à quinze jours à compter de la date d'arrivée de la marchandise.

2) Toutefois, une prolongation exceptionnelle de courte durée peut être accordée par autorisation expresse et spéciale du service des douanes, à condition que la prolongation ne soit pas susceptible d'apporter des entraves à l'exécution du service et qu'il soit en outre justifié que les opérations d'exportation ou de réexportation effectives pourront avoir lieu à bref délai.

Pour être prise en considération, la demande de prolongation doit intervenir au plus tard la veille du jour d'expiration du délai fixé au 1 du présent article.

Art. 29. — 1) Lorsque, à la veille de l'expiration du délai fixé au 1 de l'article 28, auquel s'ajoute éventuellement le délai supplémentaire autorisé par application de 2 du même article, des marchandises placées en magasin ou sur une aire d'exportation n'ont pas été effectivement exportées ou réexportées, l'exploitant doit en informer le receveur des douanes.

2) Le receveur des douanes met alors l'exploitant en demeure de faire conduire ces marchandises en entrepôt dans un délai maximum qu'il détermine, en vue de leur constitution en dépôt d'office, sauf exportation ou réexportation effective entre-temps.

L'enlèvement et le transport ont lieu sous le couvert de la lettre de mise en demeure, dûment visée par le service des douanes lors de l'enlèvement. Ce document accompagné de la justification de l'inscription des marchandises au registre de dépôt, doit être rapporté à ce service immédiatement après les opérations de constitution en dépôt pour être conservé par lui.

3) Si à l'expiration du délai de séjour en magasin ou sur une aire d'exportation, les marchandises ne peuvent être conduites immédiatement en entrepôt, en vue de leur constitution en dépôt d'office, elles peuvent, à la demande et sous la responsabilité de l'exploitant, faire l'objet à titre provisoire d'un dépôt sur place. Dans ce cas elles doivent être alloties séparément et être inscrites sur un registre spécial.

Art. 30. — 1) Les marchandises ne peuvent être enlevées des magasins ou aires d'exportation que sur autorisation du service des douanes.

2) Les marchandises enlevées d'un magasin ou d'une aire d'exportation ne peuvent y être réintégrées qu'avec l'autorisation du service des douanes, aux conditions et suivant les modalités qu'il détermine.

Toutefois, à l'issue de leur acheminement sous le lien d'un document de douane d'accompagnement, elles peuvent à nouveau bénéficier, mais une fois seulement, des dispositions du présent chapitre.

Art. 31. — Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la mise des marchandises sous le lien d'un titre de transit à destination de l'étranger ou en matière de transport aérien et maritime, sous le lien d'un manifeste ou d'un document en tenant lieu, établi à destination directe de l'étranger, est assimilée à une exportation ou à une réexportation.

TITRE IV

Dispositions communes, diverses et transitoires

Art. 32. — La soumission cautionnée prévue par l'article 15 du présent arrêté est établie sur papier timbré, selon le modèle qui est publié au bulletin officiel des douanes.

Art. 33. — Les magasins et aires ouverts aux marchandises visées aux articles 1^{er} et 2 du présent arrêté et existant au moment de son entrée en vigueur ne donnent pas lieu à la formalité de l'accord d'établissement.

L'autorisation d'exploitation leur est également accordée d'office sous les conditions et réserves suivantes :

1) Les obligations et engagements contractuels précédemment souscrits par les exploitants seront maintenus en application jusqu'à la fin de l'année civile en cours et seront ensuite régis par les dispositions du présent arrêté.

2) Les dispositions des articles 17 à 19 inclus, 21, 22, 24, 25, 26, 28 et 29 sont applicables sans délai à la date d'application du présent arrêté.

Tunis, le 12 juin 1987

Le ministre du plan et des finances
ISMAIL KHELIL

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

ANNEXE

Liste des manipulations autorisées sur les aires et dans les magasins de dédouanement par application de l'article 20 - 2 du présent arrêté.

Le pesage, l'examen préalable et la prise d'échantillons dans les conditions réglementaires.

La constatation de bords, pertes, avaries et le triage des marchandises avariées.

La réparation des emballages.

Le reconditionnement et toutes les manipulations n'ayant pour objet que la remise en état ou, en cas de nécessité, le changement d'emballages.

Les transvasements.

Les opérations ayant pour objet la conservation des marchandises, telles que nettoyages, dépoussiérages, battages...

La congélation (à l'exportation).

L'apposition d'étiquettes ou de marques en vue du transport ultérieur des marchandises.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES

DISPOSITIFS DE PROTECTION

Arrêté du ministre des affaires sociales du 12 juin 1987, déterminant les machines et éléments de machines qui ne peuvent pas être utilisés, mis en vente, vendus ou loués sans dispositifs de protection.

Le ministre des affaires sociales;

Vu la convention internationale du travail n° 119 concernant la protection des machines ratifiée par la loi n° 69-39 du 26 juillet 1969;

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail;

Vu le code du travail et notamment son article 152;

Vu le décret n° 67-391 du 6 novembre 1967, relatif à l'hygiène, la sécurité et l'emploi des femmes et des enfants dans les établissements du commerce, de l'industrie et des professions libérales modifiée par le décret n° 75-240 du 24 avril 1975 et notamment son article 4;

Vu l'avis de l'union générale tunisienne du travail, de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, et de l'union nationale des agriculteurs;

Arrête :

Article premier. — Toutes les machines neuves ou d'occasion, mues par une force autre que la force humaine sont considérées comme des machines aux fins de l'application du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent aux machines agricoles mobiles que dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l'emploi est en rapport avec ces machines et en cause.

Art. 2. — Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions, bielles et volants de moteurs, roues, arbres de transmission, chaînes et courroies de transmission, poulies, engrenages, cônes, ou cylindres de friction et cylindres lisses tels que les laminoirs et autres engins similaires doivent être munies d'un dispositif protecteur, ou séparées des ouvriers, à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main.

Il est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier, ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.

Les appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche.

Art. 3. — Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les scies et cisailles, coupe-chiffons et autre engins semblables, la partie travaillante des instruments tranchants doit être protégée.

Les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants.

Art. 4. — Les organes travaillants et tout autre système à mouvement alternatif (presses, cisailles, marteaux etc...) mus mécaniquement, hydrauliquement ou pneumatiquement et utilisés à des travaux automatiques, doivent être disposés, protégés, commandés ou utilisés de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre, même volontairement, les organes de travail en mouvement.

En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de ces machines ou du dispositif de protection, de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage et du volant, ainsi que du coulisseau s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l'arrêt.

Art. 5. — Chaque machine mentionnée à l'article précédent fait l'objet de visites générales périodiques trimestrielles, afin que soit

décélée en temps utile, de façon qu'il puisse y être portée remède, toute déféctuosité susceptible d'occasionner un accident.

Toutefois la périodicité des visites peut être réduite jusqu'à un mois, sur mise en demeure de l'inspecteur du travail.

Art. 6. — Autant que possible, aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.

Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.

Une inscription très apparente placée auprès des volants, de meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse indique le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé.

Art. 7. — Les machines à travailler le bois dites dégauchisseuses doivent être pourvues d'un arbre porte-lames à section circulaire.

Art. 8. — Les scies à tronçonner doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.

Les scies circulaires à table doivent être munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de scie et dans le plan de celle-ci.

Art. 9. — La mise en train et l'arrêt collectifs de machines actionnées par la même commande doivent être toujours précédées d'un signal convenu.

Art. 10. — L'appareil d'arrêt des machines motrices doit être toujours placé en dehors de la zone dangereuse et de telle façon que leurs conducteurs puissent l'actionner facilement et immédiatement.

Les conducteurs de machines-outils, métiers ou engins similaires ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs; en outre, les contre-mâtres ou chefs d'atelier ont également le moyen de provoquer ou demander l'arrêt des moteurs.

Chaque machine-outil, métier, ou engins similaires doit être en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne.

11. — Il est interdit d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification ou à la réparation de transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement. Les opérations d'entretien telles que nettoyage, déburrage, essuyage, époussetage, graissage de ces transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement ainsi que l'application à la main d'adhésifs, sont également interdites.

L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui constituent nécessairement des phases d'usinage ou de fabrication.

Elle ne s'applique pas non plus lorsque les parties mobiles des ensembles mécaniques ci-dessus sont séparées par un obstacle matériel des ouvriers ou hors de leur portée ou bien encore, lorsque ces parties sont complètement protégées par des dispositifs permanents appropriés.

Lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer certains des travaux prévus au présent article soit à l'arrêt, soit dans les conditions prévues au précédent alinéa, ils ne peuvent être exécutés que par un personnel expérimenté spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement ou son préposé.

L'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1er n'est autorisée qu'après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et machines.

Art. 12. — Il est interdit d'admettre des ouvriers ou des ouvrières à se tenir près des machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants, ainsi que les équipements de protection indispensables.

Art. 13. — Le chef d'établissement doit mettre les travailleurs au courant des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des machines; il doit les informer de manière appropriée des dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre.

Art. 14. — Pour les machines existantes au moment de la publication du présent arrêté et dont les éléments dangereux sont

dépourvus des moyens de protection nécessaires, les utilisateurs disposent d'un délai de trois ans au maximum pour se procurer les dispositifs de protection appropriés.

Art. 15. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des articles 234 et suivants du code du travail.

Tunis, le 12 juin 1987

VU
Le Premier ministre
RACHID SFAR

Le ministre des affaires sociales
HEDI BACCOUCHE

COMITE D'ENTREPRISE

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 22 juin 1987 :

Est homologuée la décision n° 231 prise par la commission prévue par l'article 157 du code du travail et relative à l'établissement d'un comité d'entreprise au sein de.

La société tunisienne des entreprises des télécommunications « SOTETEL », 23 avenue des Etats-Unis Tunis.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DU TRANSPORT

EXPROPRIATION

Décret n° 87-895 du 26 juin 1987, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles sis dans les gouvernorats de Bizerte et de l'Ariana nécessaires à l'aménagement de la conduite Joumine Medjerdah.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu l'avis du ministre de l'équipement de l'habitat et du transport;

Décrétons :

Article premier. — Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat (ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport) pour être incorporés au domaine public de l'Etat, les immeubles nécessaires à l'aménagement de la conduite Joumine Medjerdah, entourés d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret et indiqués au tableau ci-après :

PARCELLES IMMATRICULEES

Numéros d'ordre	Numéro des parcelles sur les plans	Numéros des titres fonciers	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficie approximative à exproprier	Noms des propriétaires
1	48 - 49	21364 (P. 5)	Arab El-Mahjour	Terrain agricole	tous les droits divis revenant aux proprié- taires désignés au tableau dans la P. N° 5.	in-1) Ettaieb Ben Mohamed Salah Ben Hammouda, 2) Sarra, 3) Kalthoum, 4) Abdelaziz Enfants de Taieb Ben Mohamed Salah Ben Ham- mouda 5) Mohsen, 6) Alya, 7) Jalila, 8) Manoubia Enfants de Mohamed Salah Ben Hamouda 9) Mohamed Khalil, 10) Thouraya Enfants de Ali Ben Attaieb Ben Hamouda, 11) Fatma Bent Hechmi Ben Khélifa, 12) Nessima Bent Hechmi Ben Khalifa, 13) M'Barka Bent Salah Ben Khamassi
2	186 - 187 188	31037 (P. 6 et 8)	El-Mabtouh	Terrain agricole	1 h 08 a 53	1) Essia, 2) Rafika, 3) Ezzeddine Enfants de Mohamed Ettahar El Fekih 4) Mahmoud Ben El-Hadj Mohamed Lasram, 5) Jalila, 6) Saliha, 7) Karim

Numéros d'ordre	Numéro des parcelles sur les plans	Numéros des titres fonciers	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficie approximative à exproprier	Noms des propriétaires
						Enfants de Mokhtar Ben Mohamed Ettahar El-Fekih. 8) El-Kilani, 9) Khemais, 10) Ali, 11) Mustapha Enfants de Mohamed Ben Khemais El-Ferchichi
3	189 - 190 192 - 193 195	81942 (P.17-19-20 et 22)	El Mahtouh	Terrain agricole	1 h 11 a 02 ca	1) Aroussia Bent Amor Ben Mahmoud, 2) Aicha Bent Mohamed El Khari, 3) Mohamed El Habib, 4) Mohsen, 5) Abdeljelil, 6) Zohra Enfants de Mohamed Ben Ali Ben Aissa El Yakoubi 7) Abdellaziz, 8) Latifa Enfants de Amor Ben Ali Ben Aissa El Agrebi
4	199 à 214	29344 (P.47-49-51 53-54-59 60-63-66)	Sidi Othman	Terrain agricole	4 h 82 a 85 c	1) Khadija Bent Mohamed Es-Settari, 2) Ali dit Allela, 3) Zobeida, 4) Ahmed dit H'Mida Les 3 derniers enfants de Mahmoud Ben Mohamed Ben Sassi Dargouth 5) Khédiya Bent El Hadj Mahmoud Ben El Amine, 6) Aouicha Bent El Hadj Es-Sadok Bent El Amine, 7) El Hédi, 8) Béchir, 9) Salah, 10) Brahim, 11) Essia dite Zekia Les 5 derniers enfants de Ahmed dit H'Mida Bel Hadj Mahmoud Ben El Amine 12) Chedli, 13) Essayda Les 2 derniers enfants de Brahim El Ouertani 14) Said, 15) Hammadi, 16) Manoubia, 17) Essia Les 4 derniers enfants de Béchir Ben El Hadj Mohamed Ben El Hadj Kacem El Ouertani 18) Douja Bent Mohamed Et-Trabelsi, 19) El Habib Ben Mohamed Ben Chérif, 20) Mohamed, 21) Ahmed, 22) Aicha, 23) Zeineb Les 4 derniers enfants de Tahar Ben Mohamed Ben Hadj Et-Tahar Ben Khalifa El Ouertani 24) Ahmed, 25) Naceur, 26) Othman, 27) Mohamed Les 4 derniers enfants de El Hédi El Ferchichi 28) Halima Bent Romdhane Ben El Hadj Ali Et-Trabelsi, 29) Hamouda, 30) El Moncef, 31) Dalila, 32) Hajer Les quatre derniers enfants de Taieb Ben Hamouda Abirigha 33) Mohamed El Akbar, 34) Mohamed El Aschar, 35) Jenina, 36) Mohamed El Manoubi ou El Manoubi Les quatre derniers, enfants de Mustapha Ben Mohamed ben Sassi Dargouth
5	215	12246 (P. 60, 63 et 66)	Sidi Othman	Terrain agricole	79 a 41 c	1) La fondation Habous de El Hadj Mohamed El Guedemsi et son frère El Hadj Kacem. 2) La fondation Habous de El Hadj Mohamed Ben Ahmed El Guedemsi. 3) La fondation Habous de El Hadj Ali Ben Mohamed El Mahjoub.
6	217	12245 (P. 63)	Sidi Othman	Terrain agricole	1 h 02 a 50 c	1) Fondation Habous de El Hadj Mohamed El Guedemsi 2) Fondation Habous de El Hadj Mohamed Ben Ahmed El Guedemsi. 3) Fondation Habous de El Hadj Ali Ben Mohamed El Mahjoub.
7	227	135429 (P. 1)	Sidi Othman	Terrain agricole	2 h 27 a 60 c	Mokhtar Ben Mohamed Bellagha.

N° d'ordre	N° des parcelles sur les plans	N° des titres fonciers	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Supervicie approximative à exproprier	Noms des propriétaires
8	222 - 223 224 - 225 228 - 229	100985 (P. 5 et 7)	Sidi Othman	Terrain agricole	6 h 41 a 80 c	1) Fredj Ben Khemais Et-Troudi 2) Ettahar, 3) Hamda, 4) Beya, 5) Aljia les quatre derniers enfants de Hattab Ben Ali Et-Troudi 6) Zohra, 7) Jenina, 8) Mahjoub, 9) Hammadi, 10) Monjia les cinq derniers enfants de Mohamed Ben El Hattab Ben Fredj Et-Troudi 11) Khelifa, 12) Halima les deux derniers enfants de Younes Ben Mohamed Ben El Hattab Ben Fredj Et-Troudi 13) Salem Ben Abdallah Et-Troudi 14) Jilani, 15) Ali, 16) Zohra, 17) Halima les quatres derniers enfants de Salem Ben Abdallah Et-Troudi 18) Mennana dite Monjia Bent Youssef Ben El Hadj Mustapha Essefafi 19) Abdelhamid, 20) Zekia, 21) Essayda, 22) Md. El Aziz, 23) Rachida les cinq derniers enfants de M'Hamed Ben Sadok Ben Brahim Douik 24) La fondation Habous de Fattouma Ben Ech-Cheikh Es-Sadok Douik 25) La fondation Habous de Fatma Bent Ech-Cheikh Es-Sadok Douik 26) La fondation Habous de Mahjouba Bent El Hadj El Arbi Ben Ech-Cheikh 27) Mohamed, 28) Othman, les deux derniers enfants de Houssine Ben El Hadj Amor Et-Troudi 29) Kebaïer, 30) Aljia, 31) Habiba, les trois derniers enfants de Ali Ben Houssine Et-Troudi 32) Chedlia Bent Hammadi Et-Troudi 33) Meherzia Bent Mahjoub Ben Kebaïer 34) Kebaïer Ben Khemais Ben Ali Ben El Hadj Amor 35) Mahjoub Ben Mohamed Ben El Hadj Amor 36) Habiba, 37) Halima, les deux derniers filles de Ali Ben El Hadj Amor Ben Mohamed Et-Troudi 38) Halima Bent El Hadj Hassine Et-Troudi 39) Haddad, 40) Aïcha, 41) Chelbia, 42) Mahjouba, les quatre derniers enfants de Othman Ben Ali Ben El Hadj Amor 43) La fondation Habous de Othman Ben Ahmed Et-Troudi.
9	422	92825 (P. 3)	Bejaoua	Terrain agricole	60 a 36 c	Mohamed El Hachemi Ben Younes Ben Aïssa.
10	426 bis	94707 (P. 9)	Bejaoua	Terrain agricole	1 a 01 c	La coopérative Agricole « El Izdihar ».

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les immeubles susvisés.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Le ministre de l'équipement, de l'habitat et du transport est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 juin 1987

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 12 juin 1987 :

Messieurs Amor Bouchiba et Taoufik Mazigh sont nommés administrateurs représentant les entreprises du secteur privé au conseil d'administration du centre technique des industries mécaniques et électriques en remplacement de messieurs Taoufik Falah et Hassen Driss.

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES

Par décret n° 87-896 du 25 juin 1987 :

Monsieur Mohamed Sadok El Borji, ingénieur en chef, est nommé en qualité de chargé de mission au ministère de l'énergie et des mines.

Par décret n° 87-897 du 25 juin 1987 :

Monsieur Mohamed Kraiem, rédacteur en chef adjoint, est nommé en qualité de chargé de mission au ministère de l'énergie et des mines à compter du 1^{er} janvier 1987.

MINE

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 25 juin 1987, portant institution d'une concession des mines du 3^{ème} groupe au lieu dit « Hammam-Zriba ».

Le ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953, sur les mines et notamment son titre 4 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1985, instituant le permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe n° 559 848 au lieu dit « Hammam-Zriba », gouvernorat de Zaghuan, au profit de la société minière de spath fluor et barytine (FLUOBAR) ;

Vu la demande, enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 30 avril 1985 sous le n° 563 988, par laquelle la société minière de spath fluor et barytine (FLUOBAR), dont le siège social est à Zaghuan, demande une concession des mines du 3^{ème} groupe au lieu dit « Hammam-Zriba », contenue intégralement à l'intérieur du périmètre du permis de recherches n° 559 848 ;

Vu le cahier des charges annexé à la dite pétition, fixant les obligations souscrites par le pétitionnaire en exécution de l'article 49 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1985, portant mise à l'enquête publique d'une demande visant à obtenir l'octroi d'une concession ;

Vu l'avis exprimé par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 1^{er} avril 1987 ;

Vu le rapport du directeur général des mines, duquel il résulte que cette demande est régulière.

Arrête :

Article premier. — Il est accordé, aux conditions du cahier des charges annexé au présent arrêté, une concession de mines du 3^{ème} groupe, située au lieu dit « Hammam-Zriba », gouvernorat de Zaghuan, au profit de la société minière de spath fluor et de barytine.

Art. 2. — Cette concession qui prendra le nom de concession de « Hammam-Zriba » est délimitée, conformément au plan à l'échelle de 1/25000 annexé au présent arrêté ainsi qu'il suit.

Au nord, par une droite AB, de direction ouest-est passant à 1700 mètres au nord, du point géodésique du Jbel Bou Khrouf, altitude 336 mètres, latitude 40 G 37' 39", longitudes 8 G 74' 14", carte de Bouficha au 1/50000.

A l'est, par une droite BC, de direction nord-sud, passant à 600 mètres à l'est du point de repère ci-dessus défini.

Au sud, par une droite CD, de direction est-ouest passant à 300 mètres au sud du point de repère ci-dessus défini.

A l'ouest, par une droite DA, de direction sud-nord, passant à 1400 mètres à l'ouest du point de repère ci-dessus défini.

Les dites limites renferment une superficie de 400 hectares.

Art. 3. — La durée de la concession est fixée à 99 années grégoriennes à compter de la date du présent arrêté.

Tunis, le 25 juin 1987

Le ministre de l'énergie et des mines
SALAH BEN M'BARKA

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL *

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie, Algérie, Maroc.....	(Dinars) 12	(Dinars) 14,500	(Dinars) 19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7